

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구

제 목 산업안전보건관리비 계상 미흡

소 관 기 관 ●●발전본부 ◀◀부

조 치 기 관 ●●발전본부 ◀◀부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 「산업안전보건법」, 「중대재해처벌법」 등 안전분야 법률을 준수하고 재해 예방과 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 도급공사비에 공사의 종류 및 금액에 맞게 산업안전보건관리비를 계상하여 계약상대자에게 정산·지급하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조 및 「안전보건관리규정」 제8조에 따라 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 도급금액 또는 사업비에 산업안전보건관리비를 계상하고 있다.

그리고 산업안전보건관리비에 관한 세부사항을 별도로 정한 「산업안전보건관리비 운영 지침서(전사-지침-안전보건-006)」를 운영하고 있으며, 지침서 7.1항에는 안전보건관리비의 계상 의무 및 기준을 명시하고 있다.

따라서 당사의 공사설계, 계약, 감독업무를 담당하는 모든 직원은 관련 규정

에 따라 산업안전보건관리비 계상, 사용 및 실적 등을 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●발전본부에서 시행한 ‘2018 수·폐수처리동 작업용 전원 설치공사’ 산업안전보건관리비 설계내역을 확인한 결과 사급재료비가 있는 경우와 없는 경우로 구분하여 정해진 산출식에 따라 계상하여야 하나, 아래 [표47]과 같이 사급재료비가 없음에도 불구하고 지입재료비를 사급재료비로 적용하여 부적정하게 산업안전보건관리비를 계상하였다.

따라서 적정 산업안전보건관리비 금액은 ‘226,089원’ 이나 계상된 산업안전보건관리비 금액은 ‘163,970원’으로 ‘62,119원’이 부족하게 계상되었다.

[표 47] 산업안전보건관리비 계상 미흡

[단위 : 원]

구 분	공사명: 2018 수·폐수처리동 작업용 전원 설치공사	추정가격	16,152,000								
산업안전보건 관리비 계상 산출식	○ 사급재료비가 없는 경우: (지입재료비 + 직접노무비) × 요율 ○ 사급재료비가 있는 경우: ①, ② 중 작은 금액 적용 ① (사급재료비 + 지입재료비 + 직접노무비) × 요율 ② (지입재료비 + 직접노무비) × 요율 × 1.2										
산업안전보건 관리비 계상내역 (부적정)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>사급재료비</th><th>지입재료비</th><th>직접노무비</th><th>요율</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>4,835,000</td><td>7,386,058</td><td>1.85%</td></tr> </tbody> </table> ○ 적용 산업안전보건관리비(지입재료비를 사급재료비로 적용): 163,970 - 사급자재가 있는 경우로 ①, ② 중 작은 금액 163,970 적용 ① (4,835,000 + 지입재료비 0 + 7,386,058) × 1.85% = 226,089 ② (지입재료비 0 + 7,386,058) × 1.85% × 1.2 = 163,970			사급재료비	지입재료비	직접노무비	요율	-	4,835,000	7,386,058	1.85%
사급재료비	지입재료비	직접노무비	요율								
-	4,835,000	7,386,058	1.85%								
적정 산업안전보건 관리비	○ 적정 산업안전보건관리비(사급재료비가 없는 경우): 226,089 (4,835,000 + 7,386,058) × 1.85% = 226,089 ☞ 산업안전보건관리비 62,119원 부족하게 계상										

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

이는 산업안전보건법 제72조 위반 및 규정에 따른 합리적인 산업안전보건관리비 설계 업무처리 미흡으로 안전관리 소홀의 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

상기 공사 담당자는 지적사항에 대해 이의가 없으며, 산업안전보건관리비 부정 계상의 경우 넓게 보면 산업재해까지 영향을 미치는 사안으로 산업안전보건관리비 계상 시 사급재료비 포함 여부를 철저히 확인하고 계상 기준에 따라 설계 및 정산 업무에 신중을 기하며, 재발방지를 위해 교육을 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

●●발전본부장은 산업안전보건관리비 계상 규정 준수 및 유사 사례가 발생하지 않도록 공사 주관부서는 규정에 대하여 교육을 시행해 주시기 바랍니다.
(기관주의)